



OFÍCIO N° 001/2026 - Lastro - PB

À Energisa Paraíba

CNPJ: 09.095.183/0001-40

ASSUNTO: Cobrança indevida sobre enquadramento tarifário incorreto

Unidade consumidora: 1758286-7

O município de Lastro-PB, inscrito no CNPJ N°: 08.999.716/0001-56, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Pedro Abrantes, 116, Bairro: Centro, CEP: 58820-000, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional Ronaldo Goncalves Soares Sobrinho, por meio do representante legal Rudá Pereira Brasil, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, com fundamento na legislação aplicável, especialmente nas disposições da Resolução Normativa ANEEL n° 1.000/2021, do Código de Defesa do Consumidor, e demais normas pertinentes, requerer o que se segue:

1. DA LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAÇÃO

1. A capacidade postulatória e os poderes de representação do subscritor estão devidamente comprovados pela procuração anexada (Anexo I), outorgada pelo Prefeito Municipal. Tal instrumento é plenamente suficiente para a atuação administrativa perante a distribuidora e a ANEEL, em conformidade com o art. 9º da REN n° 1.000/2021 e demais legislações aplicáveis.
2. Qualquer exigência documental que exceda a procuração, como a apresentação do contrato de honorários, não possui amparo legal e infringe as prerrogativas da advocacia, estabelecidas pela Lei n° 8.906/1994.
3. Ainda assim, com o intuito de evitar dilações indevidas e demonstrar total transparência, anexa-se voluntariamente cópia do contrato N° 00123/2025-SDC de prestação de serviços celebrado entre a municipalidade e a sociedade de advogados em 28 de Julho de 2025.
4. O referido contrato, em sua **CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO**, confere poderes expressos e específicos para que este representante atue em nome do Município em todas as instâncias administrativas necessárias, notadamente perante a concessionária e a ANEEL, para a recuperação de valores e defesa de seus interesses.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente contrato, cuja lavratura foi autorizada pela Portaria n° IN 00012/2025 - 02, de 07 de Julho de 2025, tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA OPERACIONAL E REGULATÓRIA, DESTINADA À REALIZAÇÃO DE ANÁLISES, AUDITORIAS, APURAÇÕES E À EFETIVA RECUPERAÇÃO

DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE E/OU A MAIOR À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OS SERVIÇOS CONTRATADOS COMPREENDEM, AINDA, A ADOÇÃO DE TODAS AS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS, EM REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, PERANTE A PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA LOCAL, A AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, AS AGÊNCIAS REGULADORAS ESTADUAIS E DEMAIS ÓRGÃOS OU ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COMPETENTES, COM A FINALIDADE DE ASSEGURAR A DEFESA DOS INTERESSES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE NO QUE SE REFERE À COMPENSAÇÃO, DEVOLUÇÃO OU REGULIZAÇÃO DE COBRANÇAS, EM ESTRITA CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DAS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS, ESPECIALMENTE AS NORMAS EXPEDIDAS PELA ANEEL E O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR MUNICÍPIO DE LASTRO – PB.

5. A cláusula transcrita confere expressamente poderes de representação ao representante do escritório contratado pelo Município, nos moldes do Contrato de Mandato já juntado aos autos, o que torna indiscutível sua legitimidade para atuar em nome do ente municipal perante esta distribuidora.
6. Adicionalmente, cumpre informar que o contrato em questão foi devidamente publicado no(a) **Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)**, em obediência à legislação vigente, ato que lhe confere plena eficácia jurídica e oponibilidade contra terceiros.
7. Dessa forma, o requisito formal de publicação do referido instrumento contratual foi integralmente cumprido.

2. DOS ANEXOS

8. Para a devida comprovação, juntam-se a este documento os anexos abaixo:
 - (a) Anexo I – Instrumentos procuratórios
 - (b) Anexo II – Documentos contratuais

3. DOS FATOS E DOS DIREITOS

9. Primeiramente, ainda que a unidade consumidora possua tomadas, pontos de conexão ou extensões sem equipamentos conectados no local, tal circunstância, por si só, não descaracteriza a natureza predominantemente pública da instalação nem afasta seu enquadramento na subclasse de Iluminação Pública (IP).
10. Com efeito, a existência de tomadas ou extensões deve ser analisada em conjunto com a finalidade efetivamente atribuída à unidade consumidora, não sendo suficiente a mera constatação de cargas ou pontos de utilização acessórios para justificar, de forma automática, sua classificação como unidade pertencente ao Poder Público.

11. Nesse sentido, quando a instalação elétrica estiver destinada primordialmente à iluminação de quadras esportivas, campos de futebol ou outros espaços públicos de lazer de livre acesso, a eventual presença de tomadas ou extensões voltadas ao apoio, manutenção ou utilização desses espaços não altera a finalidade essencial do fornecimento, que permanece vinculada à iluminação de área pública.
12. Contudo, a mera existência de tomadas, extensões ou outros pontos de fornecimento, desacompanhada da demonstração de que tais estruturas constituem utilização autônoma e predominante de energia para finalidade diversa da iluminação pública, não fornece fundamento suficiente para afastar o enquadramento na subclasse de Iluminação Pública (IP). Do mesmo modo, a simples invocação genérica do artigo 189 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 não supre a necessidade de demonstração concreta dos pressupostos que justificariam a classificação adotada pela concessionária.
13. Desse modo, se as tomadas ou extensões existentes possuem caráter meramente acessório e estão vinculadas à utilização ou manutenção do espaço público iluminado, não se mostra juridicamente adequada a alteração da natureza da unidade consumidora para a classificação de Poder Público. Para tanto, seria indispensável comprovar que a unidade efetivamente possui utilização independente e relevante para finalidade diversa daquela própria da iluminação pública.
14. Por fim, inexistindo demonstração concreta de que a presença de tomadas ou extensões tenha descaracterizado a finalidade de iluminação pública, permanece indevida a cobrança decorrente do enquadramento incorreto da unidade consumidora, assegurando-se ao consumidor o direito à restituição dos valores cobrados e pagos indevidamente, na forma prevista pela regulamentação aplicável.

4. DOS PEDIDOS

15. Diante do exposto, requer que a Concessionária:
 - (a) Proceda com a correção do enquadramento tarifário da mesma em conformidade com o estabelecido na Resolução Normativa Nº 1.000/2021 da ANEEL.
 - (b) Efetue a devolução de todos os valores cobrados a maior, referente aos últimos 10 (dez) anos. Conforme o Despacho Nº 2.006 da ANEEL de 08 de julho de 2024, observando o prazo prescricional de 10 anos, conforme previsto no art. 205 do Código Civil.



- (c) Devolva os valores cobrados a maior em dobro, atualizados monetariamente pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês calculados *pro rata die*, conformidade com o estabelecido na Resolução Normativa N° 1.000/2021 da ANEEL.
- (d) Que apresente as seguintes informações: Data de ligação da UC, se houve modificação de tarifa entre a data da ligação e a data da resposta.
- (e) Que em caso de indeferimento apresente os argumentos e as provas (comprovações) para não enquadramento (fotos, carga instalada etc).
- (f) Proceda com a devolução do valor integral, por meio de depósito bancário, na conta corrente do Município, conforme estabelece o § 7º, do art. 323 da REN N° 1.000/2021 da ANEEL, comunicando por escrito o resultado do deferimento desta reclamação, por meio de e-mail.

Nestes termos, pede deferimento.

Representante Município